

1501498-57.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Anhanguera, local onde ocorrem muitos roubos de motocicletas. Depararam-se com dois indivíduos em uma motocicleta de porte pequeno em baixa velocidade. Aparentemente, eles estavam à procura de algo. Com a aproximação da viatura, os indivíduos se evadiram. Contudo, foram abordados mais à frente. Com o réu foi localizada uma arma calibre 38 em sua cintura. Indagados sobre a arma, disseram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501498-57.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501498-57.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e 311, c.c. 69, "caput", do Código Penal, acusado de:

a) no dia 19 de janeiro de 2020, às 2h10min, na Rodovia SP 330, 22 km 23, pista sul, Anhanguera, nesta Capital, ser surpreendido portando um revólver Taurus, calibre 38", com numeração suprimida, municiado com 3 (três) cartuchos íntegros e 1 (um) deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.

b) no mesmo dia, hora e local, concorrer, de qualquer forma, para adulterar o sinal identificador da motocicleta HONDA/CG 125FAN KS vermelha, placa EJM 9564, alterando o numeral 9 para o numeral 8, simulando o emplacamento EJM 8564, para burlar a fiscalização de trânsito.

O réu foi preso em flagrante delito. Realizada audiência de custódia sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 19 de janeiro de 2020 (fls. 38/40). Em 30 de janeiro foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 82/83).

Realizada audiência para fins de proposta de acordo de não persecução penal, o

Ministério Público não ofertou o acordo, considerando a gravidade em concreto do delito (fls. 146/147). A defesa, por sua vez, requereu a remessa dos autos ao PGJ, nos termos do artigo 28, § 14 do CPP. O Procurador-Geral de Justiça insistiu na recusa da oferta do acordo (fls. 154/162).

Em 19 de novembro de 2021 a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 167/171). O réu foi citado e apresentou defesa por advogado constituído.

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais escritos, o Ministério Público se manifestou pela parcial procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, apenas pela prática do delito do artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/03, e absolvição do acusado pela prática do delito do artigo 311, caput, do CP, por ausência de materialidade decorrente da ausência de laudo pericial (fls. 220/227).

A defesa, por sua vez, também em memoriais escritos, pleiteou a parcial procedência da ação com a condenação do réu pela prática do art. 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/03 (fls. 231/232).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade do crime de porte de arma de fogo de uso restrito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo pericial da arma (fls. 180/185), assim como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A autoria do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 também é incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o flagranciado permaneceu em silêncio (fl. 07).

Em Juízo, o réu confessou a prática do crime de porte de arma de fogo. Negou que tenha adulterado a placa da motocicleta. Esclareceu que a motocicleta era de sua propriedade (fls. 193).

A testemunha policial militar Alexsandro Vicente Felix Pereira relatou em Juízo que estavam em patrulhamento pela Rodovia Anhanguera, local onde ocorrem muitos roubos de motocicletas. Deparam-se com dois indivíduos em uma motocicleta de porte pequeno em baixa velocidade. Aparentemente, eles estavam à procura de algo. Com a aproximação da viatura, os indivíduos se evadiram. Contudo, foram abordados mais à frente. Com o réu foi localizada uma arma calibre 38 em sua cintura. Indagados sobre a arma, disseram que pegaram em uma comunidade para praticar roubos na rodovia. A motocicleta era do adolescente condutor. Indagado sobre a motocicleta, o "jovem" afirmou ter ganhado de presente de sua mãe. A motocicleta estava com a placa adulterada com fita isolante. O primeiro número da placa foi transformado de 6 para 8. Não conhecia os indivíduos anteriormente (fls. 191).

O também policial militar Rodrigo Novais Gomes relatou em Juízo que efetuavam patrulhamento no bairro do Morro Doce e, ao adentraram a Rodovia, avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos trafegando em baixíssima velocidade, incompatível com a via. Eles aparentavam procurar por algo. Decidiram proceder à abordagem e, ao se aproximarem do motociclo, empreenderam breve fuga por 200 metros. Procederam à busca pessoal dos indivíduos e com Carlos foi localizada uma arma de fogo em sua cintura. A motocicleta estava com um dos números da placa adulterada. Os abordados foram indagados e responderam que adquiriram a arma em um "pancadão", há poucos minutos, e tentariam roubar outras motocicletas. Carlos era o garupa da motocicleta. A motocicleta tinha sido adquirida pela mãe do adolescente (fls. 192).

Essas foram as provas orais produzidas, as quais são suficientes para a condenação do acusado pela prática do delito do 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, mormente em razão dos depoimentos das testemunhas, da confissão do réu e do laudo pericial da arma apreendida.

Retomando a análise da materialidade, a arma foi apreendida e periciada nos autos,

atestado que o sinal de identificação da arma foi suprimido. Foi atestada, ainda, a potencialidade lesiva do armamento, conforme laudo pericial de fls. 180/185:

Trata-se de um revólver, da marca "Taurus", do calibre nominal .38'' Special, com número de série suprimido, porém com o número de montagem "873 W" gravado no suporte do tambor apresentando as seguintes características:

- Acabamento: oxidado;
- Cão aparente;
- Percussão central;
- Pino percutor isolado;
- Carga por deslocamento lateral esquerdo do tambor;
- Tambor do tipo longo, com seis câmaras e extração manual dos estojos;
- Cano medindo 03 polegadas e dotado internamente de cinco raia com orientação dextrogiro;
- Cabo lateralmente guarnecido por placas de borracha;
- Dotado de alça de mira regulável e massa de mira fixa;
- A arma aqui recebeu o lacre plástico da SPTC/Ano 2016 de cor azul nº 0625657 no guarda-mato;

Vieram acompanhando a arma:

- a) 03 cartuchos íntegros, dois deles de estojo e espoleta de aspecto externo dourado, dotados de projétil de chumbo do tipo cilindro ogival, portadores da marca e calibre "CBC38SPL" e um de estojo e espoleta de aspecto prateado, dotado de projétil de chumbo ponta plana, portador da marca e calibre "CBC38SPL";
 - b) 01 estojo vazio, de corpo e espoleta de aspecto externo dourado, com sua respectiva espoleta picotada e detonada, portador da marca e calibre "CBC38SPL".
- Após os exames o estojo foi acondicionado em invólucro da SPTC com lacre nº SPTC 1195944.

Quando dos ensaios de disparo da munição com arma de fogo de calibre compatível, todos os cartuchos foram submetidos ao teste de eficiência e funcionaram a contento, constatando-se assim a eficácia dos mesmos quanto à potencialidade lesiva da munição. Assim sendo, não acompanham o presente laudo.

5) No estado em que se encontrava, podia ter sido utilizada na realização de disparos?

Resp.- Ensaios experimentais aqui efetuados permitiram verificar que esta arma encontrava-se apta à realização de disparos.

6)) Apresentava vestígios produzidos por disparo recente?

Resp. - Sim. A pesquisa de resíduos de pólvora combusta no cano da arma, com reagentes químicos analíticos específicos para o íon nitrito apresentou resultado positivo, denotando vestígios produzidos por disparo recente

Por outro lado, em relação à imputação remanescente, acompanho a manifestação do Ministério Público e da defesa, e verifico que a prova produzida desautoriza a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal. Isso porque, apesar do emplacamento ter sido apreendido, o processo não foi instruído com o laudo pericial da placa, a fim de que se pudesse produzir a prova do núcleo do tipo e a materialidade delitiva, essa caracterizada pela adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Observo, por relevante, que a prova pericial exigida não assumiu natureza cautelar, antecipada ou irrepetível, a excepcionar a regra do art. 155 do Código de Processo Penal.

Devidamente configurada, portanto, apenas a materialidade autoria do crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais se revelam desfavoráveis, especialmente a culpabilidade, uma vez que o réu portava o armamento declaradamente para cometer crimes de roubo na rodovia onde foi preso em flagrante, assumindo seu comportamento especial reprovabilidade. Fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, retorno a pena ao mínimo legal - 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno a pena em definitivo em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. Considerando as provas colhidas nos autos e as circunstâncias judiciais negativamente valoradas (arma de fogo era portada pelo réu para o cometimento de crimes na região), a despeito da primariedade, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Pelas mesmas razões, parece-me não recomendável e socialmente insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

A) CONDENAR o réu CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

B) ABSOLVER o réu CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA, da prática do crime previsto no artigo 311, caput, Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA